

감사결과 처분요구서

분류번호	2024-092	요구일자	2024.11.28.	처분종류	통보
처분대상부서	○○○○사무소	조치부서	○○○○사무소	회신기일	2025.1.28
건 명	2024년 제1차 해외사무소 감사 - 계약변경 절차 부적정 및 보증증권 확보 미흡 -				

1. 내 용

- 「대외무상협력사업에 관한 조달 및 계약규정」 제26조에 의거 협력단은 계약을 체결하고자 하는 상대방에게 계약보증금을 납부하게 하여야 하며, 제27조에 근거하여 구매, 기술용역 및 공사 등 기타 협력단의 부담이 되는 계약을 체결한 후 물가변동, 설계변동, 수원국 요청 등이 있는 경우에는 계약 내용을 변경할 수 있음.
- 또한, 「원조조달 업무 매뉴얼」에 따르면, 변경 계약 내 금액 및 기간 변동 시 변경 내용에 맞추어 반드시 보증증권을 수령해야 하며, 추가 계약 시에는 추가 계약 금액에 대해서만 별도 발행해주는 경우도 인정은 가능하나 기존 보증서도 유효한 경우를 전제로 함. 따라서 계약체결 및 이행에 있어 보증서는 입찰참여사 또는 계약상대자의 의무이행을 담보하기 위한 것이므로 각 단계별로 보증서를 접수하여 관리해야 함.
- ○○○○사무소는 20XX. XX. XX. ‘○○○○ B용역’에 대한 계약을 ▽▽ 라는 현지업체와 체결하였으며, 최초 계약기간은 20XX. XX. XX.~20XX. XX. XX. 이고, 계약금액은 XXXX임.
- 이후 위 용역계약은 1차 계약변경으로 XXXX을 증액하였고, 2차 계약변경에서는 계약기간을 20XX. XX. XX.~20XX. XX. XX.으로 변경하여 총 127일이 연장되었 3차 계약변경¹⁾에서는 증액과 기간 변경 모두 진행하였으며, XXXX로 증액하고, 20XX. XX. XX.~20XX. XX. XX.로 계약기간을 109일 연장하였음. 이후 최종 6차까지 계약변경이 진행되었으며 그 현황은 [표]와 같음.

[표] 퀴리노주 농촌종합개발 2차 사업 설계 및 시공 일괄 용역 계약변경 현황

구분	당 초	1차 변경	2차 변경	3차 변경	4차 변경	5차 변경	6차 변경
계약금액 (USD)							
계약기간 (연장)							

가. 계약변경 절차 부적절

위 용역계약은 2차 계약변경에 따른 계약 종료일이 20XX. XX. XX.로, 해당일 이전에 3차 계약변경을 진행했어야 하나, 계약기간이 종료 후 10일이나 지난 시점인 20XX. XX. XX.에 3차 계약변경 계획을 수립하는 등 적기에 계약변경을 추진하지 못함. ○○○사무소에서 3차 계약변경 계획시 자체적으로 작성하여 첨부한 ‘계약변경 자율점검표’ 내 계약변경 시기 적정성 검토 항목에 ‘부적절’이라고 표기하고 수원국 공문접수 지연을 사유로 작성하였으나, 이는 결국 해당 사업 계약 연장을 위한 기간을 사전에 고려하지 않은 채 추진을 한 것이므로 향후 계약 종료 전 계약변경이 이루어 질 수 있도록 관련 업무에 유의하여야 함.

한편, 3차 계약변경 결과보고²⁾ 상에는 20XX. XX. XX.에 변경계약서 서명이 되어있어 계약변경 계획 내부결재도 전에 이미 변경된 계약서를 우선 체결하였고, 이후 2개월 후인 20XX. XX. XX.자에 결과를 보고하는 등 전반적으로 계약변경 절차 상 미흡한 점 또한 확인되었음.

나. 증권 확보 미흡

○○○사무소는 동 용역계약의 3차 계약변경 시 증액된 금액 및 연장된 계약 기간을 포함한 계약이행보증증권과 선금지급보증증권을 갱신 발급 받았어야 했음. 그러나 계약변경을 체결한 20XX. XX. XX.³⁾ 이후 20XX. XX. XX.에서야 갱신된 증권을 발급받았으며, 효력기간이 20XX. XX. XX.부터 20XX. XX. XX.이어서 앞선 20XX. XX. XX.~ XX. XX. 보증기간에 대한 증권은 증액된 이전 금액에 대해서만 보장하고 있음.

2. 조치할 사항

- ☐ ○○○사무소는, 향후 국별협력사업 계획 변경 시 충분한 기간을 사전에 고려하여 계약종료 이후 변경계약을 체결하는 일이 없도록 하시고, 계약체결 및 계약변경 시 관련 법령 및 내규에 따른 적정한 채권을 확보하기 바랍니다. (통보)

감사종류

종합감사

1) 협○○○-439(20XX.XX.XX./○○○ B용역 3차 계약변경 계획)

2) 협○○○-848(20XX.XX.XX./○○○ B 계약변경 체결 보고)

3) 변경계약서 서명일 기준